こども性暴力防止法（日本版DBS）／2026年12月25日施行

日本版DBS
学習塾・フリースクールの準備ガイド

認定の申請方法と、運用開始後に講師・スタッフを採用する前にやること

認定申請の受付開始	申請手数料	内定から初授業まで
12月25日	**3万円**／1事業	**1か月**以上
2026年。それより前は申請できない	校舎がいくつあっても1回。更新なし	犯罪歴の確認に2週間〜1か月かかる

■ 制度の中での塾・フリースクールの位置

義務の対象（学校設置者等）

学校・認定こども園・認可保育所・児童養護施設など。
犯罪歴の確認などが**法律で義務**になる。

認定の対象（民間教育保育等事業者）

学習塾・フリースクール・スポーツクラブ・放課後児童クラブなど。
受けるかどうかは任意。受けると、義務の対象と同じ取り組みが必要になる。

認定を受けると

- 「こまもろうマーク」をチラシ・ホームページ・求人に表示できる
- こども家庭庁のウェブサイトに塾名・校舎が掲載され、保護者が確認できる
- その代わり、講師の犯罪歴の確認・研修・相談体制・記録の管理が必要になる

■ この資料でわかること

1　認定を受けられるか・申請の方法・研修の進め方
2　犯罪歴の確認の対象になる人（塾・フリースクール別）
3　運用開始後、講師・スタッフを採用する前にやること
4　今いる先生・スタッフの扱い
5　「1対1にしない」の考え方（急な欠員のとき）
6　確認後の記録の扱い／12月25日までの準備リスト
7　よくある質問

1 認定を受けられるか・申請の方法

■ 認定を受けられる条件（5つすべて）

条件	学習塾	フリースクール
① 子どもに教えている 教える内容は問わない。教えることが主な目的でなくてもよい	通常は満たす	学習・体験活動・ものづくりなど、教える時間があれば満たす。**居場所を開いて見守るだけ**で何も教えていない形は要注意
② 6か月以上続く 同じ子が何度も参加できる	通年開講なら満たす	通年で開いていれば満たす
③ 対面がある	オンライン中心でも、教室で会う日があれば満たす。**オンラインだけなら対象外**	
④ 事業者が用意した場所で教える	教室・拠点で教えていれば満たす。**子どもの自宅への訪問だけ**では満たさない	
⑤ 教える人が3人以上 講師に限らない	塾長も1人に数える。**塾長＋講師1人の個人塾は不可**	**ボランティア・派遣も数に入る。**毎日3人いる必要はなく交代でもよい

※ 拠点が複数ある場合は、事業全体で3人以上いれば足りる。フランチャイズの教室は本部とは別に、教室ごとに申請する（3人未満の教室は不可）。

■ 申請の手順

1. **GビズIDを取る**　国の行政手続きで使う事業者用のID。今のうちに取得しておく
2. **研修を受ける**　申請時点で働いている人・内定済みの人は、申請の前に研修を終えておく
   こども家庭庁の動画を使う。**標準研修**＝動画8本・計約1時間34分＋演習（正社員・通年で働く講師）／**要点研修**＝動画1本・約17分＋演習（講習だけ・不定期の人）。受講時間は労働時間。**動画のほかに演習も必須**（次ページ）
3. **規程を作る**　相談窓口、疑いが出たときの報告・対応のルール、記録を扱う人と管理方法
4. **こまもろうシステムで申請**　事業者の情報 → 事業の情報 → 校舎の情報を入力し、手数料3万円を払う
5. **審査（1〜2か月）**　書類の不備を直す期間は含まない。問い合わせには速やかに対応する
6. **認定**　マークのダウンロードと、犯罪歴の確認の手続きができるようになる

■ 認定を受けた後

今いる講師・スタッフ

認定の日から**1年以内**に全員の犯罪歴の確認を終え、システムから届け出る。届け出ると「確認完了」も公表される（4章）。

新しく採用する人

働き始める日までに確認を終える（3章）。
その後も、長く勤める人は**5年ごと**に確認し直す。

※ 認定の更新はなく、犯罪歴の確認にも手数料はかからない。毎年1回、取り組みの状況を定期報告する。

1 研修の進め方

今いる人は申請の前、新しい人は働き始める前

動画を見るだけでは終わらない

研修は**「座学」と「演習」の両方**が必須。座学はこども家庭庁の動画で足りるが、**演習は取り組まないと研修を終えたことにならない。**

■ 座学と演習

	内容	どう済ませるか
座学	制度の概要、性暴力の基礎、早期発見、疑いが出たときの対応、犯罪歴の確認、防止措置、情報管理	こども家庭庁の動画（標準動画8本、または要点動画）で足りる
演習	①**「不適切な行為」の具体的な中身**を理解する ②**疑いが出たときの行動**をシミュレーションする（生徒・保護者から相談されたとき、同僚から相談されたとき） この2つは必ず含める	動画に課題が入っている。1人で取り組んでもよいが、**できるだけ集団で話し合う**（標準研修は特に）

■ 標準研修と要点研修

	受ける人	動画	演習を含めた時間の目安
標準研修	正社員、通年で働く講師（学生アルバイトも含む）	8本・計約1時間34分	2〜3時間
要点研修	講習期間だけの講師、不定期のボランティアなど	1本・約17分	30分〜1時間

※ 時間の目安は演習の進め方によって変わる（公式の定めはない）。座学と演習は別の日でもよい。受講時間は労働時間になる。

■ 塾での進め方の例

1. **動画は各自で見る** スマホでも視聴できる。見終わったら報告してもらう
2. **講師会議で演習を1回（60分程度）** こども家庭庁の演習資料（パワーポイント）を使い、3〜5人ずつに分かれて話し合う
3. **確認テスト** こども家庭庁のExcel版を使う。義務ではないが、理解できたかの確認に役立つ
4. **受講記録を残す** 氏名・受講日・標準か要点か・演習をしたか。毎年の定期報告で、全員の受講を報告する

■ 演習で話し合いたい、塾ならではの場面

- 個別ブースで、他の大人の目がない時間
- 授業後に生徒が1人だけ残ったとき
- 生徒とのLINE・SNSのやり取り
- 送迎の車内、最後の子を送り出すまで
- 励ますときなどに体に触れる場面
- 生徒から悩みを打ち明けられたとき

話し合った中身は、塾の「不適切な行為」の範囲や、死角になる場所の見直しにも使える。

※ 外部の研修を使う場合も、**受講したことを塾が確認**する。塾独自の研修でもよいが、座学の項目と演習の2つの条件をすべて満たすこと。

2 犯罪歴の確認の対象になる人

■ 判断の基準は「3つの条件」

支配性	継続性	閉鎖性
指導・ケアなどで、子どもより上の立場で関わる	一度きりでなく、定期的・継続的に関わる	他の大人の目がない状況で子どもと接することがある

3つすべてに当てはまれば対象。**雇っているかどうか、正社員かアルバイトかは関係ない。**学習塾の**講師・指導員は職種全体が対象**なので、短期の講習だけの講師も外せない。

「生徒が複数いるから閉鎖性はない」は誤り

先生1人に生徒が複数でも、**他の大人が同席しない状況**があれば閉鎖性あり。普段は大教室でも、授業後の質問対応などで1対1になることが普通にあり得るなら閉鎖性あり。

■ 学習塾の場合

人	対象か
正社員講師・学生アルバイト講師	対象
春期・夏期講習だけの短期講師	対象（短期でも外せない）
個別指導（1対1・1対2）の講師／集団授業の講師	対象
自習室のチューター	3つの条件で判断。生徒に教える立場なら対象と考えるのが自然
受付・事務・清掃・警備スタッフ／送迎の運転手	3つの条件で判断。忘れ物対応などで1対1になることが普通にあるなら対象

■ フリースクールの場合

人	対象か
常勤・非常勤のスタッフ	対象
定期的に来る学生ボランティア・地域の大人	対象（学習支援で1対1の指導・交流が想定されるスタッフは対象、とガイドラインに例示）
大学のインターン・実習生	1対1にしない計画で、指導役の監督の下なら不要。**長期間**や**1対1が予定**されていれば対象。判断・手続きはフリースクール側
個別面談・相談を担う人／送迎・宿泊キャンプの引率	他の大人の目がない場面になりやすく、対象と考えるのが自然
1回だけ来るゲスト講師	継続性がなければ対象外

ボランティア・単発の講師を何度も呼ぶとき

「一定期間、また従事する可能性がある」旨の書面を交わしておけば、その期間は確認の記録を持っておけるので、**次に来てもらうときに確認し直さずに済む。**

3 講師・スタッフを採用する前にやること

運用開始後（認定を受けた後）

■ 採用書類を3か所作り直す（今のうちに）

書類	入れること
募集要項・求人票	採用条件に「特定の性犯罪の前科がないこと」と書く
誓約書	履歴書を受け取るとき（内定の前）に、前科がないことを誓約してもらう
内定通知書	内定取消の理由に「重要な経歴の詐称」を入れる フリースクールのボランティアは、受け入れの合意書に取りやめの理由を書いておく

■ 採用から初授業までの流れ

1. 事業者 **内定を出す** 内定の前は、本人が了承していても照会できない
2. 事業者 こまもろうシステムに本人の**氏名とメールアドレス**を登録
3. 本人 届いたメールから**アカウントを作る**（マイナンバーカード等で本人確認）
4. 事業者 **働き始める予定日**などを入力し、**内定通知書か雇用契約書**を添付
5. 本人 **戸籍の情報を登録** マイナンバーカードをスマホのアプリにかざして提出できる（外国籍は在留カード・住民票・旅券の写し等）
6. 国 こども家庭庁が法務省に照会 **日本国籍2週間〜1か月／外国籍1〜2か月**
7. 本人 働き始める前に**研修**を受ける 標準研修は動画約1時間半＋演習、要点研修は約17分＋演習
8. 事業者 確認書で**「該当なし」を確かめてから初授業**

■ 採用日程は1か月さかのぼって組む

内定
ここで初めて照会できる

申請・戸籍登録
本人の手続きが遅れると全体が遅れる

研修
確認を待つ間に済ませる

初授業
確認書が届いてから

新年度（4月）から入る講師	夏期講習（7月下旬〜）の講師	「面接して来週から授業」
2月中に内定	**6月中に内定**	**できなくなる**

■ 前科に該当した場合

確認書が塾に届く前に、本人へ先に知らせが届く。本人は**2週間以内**なら誤りの訂正を求められる。その後、確認書が届いたら、**内定中なら内定取消、試用期間中なら本採用の拒否、働いている人なら子どもと関わらない仕事へ配置転換**する（労働関係の法令を守って対応）。

4 今いる先生・スタッフの扱い

認定を受けた時点で働いている人

認定の日に働いている人と、その前日までに内定を出していた人が対象（休職中の人も含む）。法律上は「認定時現職者」と呼ぶ。

■ スケジュール

いつ	やること
認定の申請前	① 制度を説明する　② 全員に研修を受けてもらう　③ 就業規則・雇用契約を見直す
申請（12/25〜）→ 認定	審査は1〜2か月
認定から1年以内	全員の犯罪歴を確認 → 終わったらシステムから届け出る →「確認完了」と公表される
その後	5年ごとに確認し直す

例：12/25に申請して2月に認定されたら、確認の期限は翌年2月。

■ 申請の前にやること

① 制度を説明する

確認の対象になること、**前科に該当したら子どもと関わる仕事に就けないこと**を、認定の前に伝える。伝えていないと、該当時の対応でもめやすい

② 研修

全員、**申請の前に**受講を終える。正社員・通年の講師は標準研修（動画約1時間半＋演習）。進め方は3ページ

③ 就業規則・契約

配置転換を命じられる定めと、懲戒の理由「重要な経歴の詐称」があるか。**講師として採用した人は職種限定**とみなされやすく、配置転換に本人の同意が要る

■ 認定を受けた後

- 確認の手続きは新しく採用する人と同じ（3章）。**少人数ずつ順に**申請すると、戸籍登録の遅れにも対応しやすい
- **確認が終わるまでの間も、そのまま働いてもらってよい。**急な欠員の特例と違い、1対1にしない措置も求められていない
- 1年以内に辞めた人は確認しなくてよい
- 保護者はサイトで「今いる職員の確認まで終わっているか」を確かめられる。**早く終えて届け出るほど信頼につながる**

■ 前科に該当した場合

採用時に前科を聞いていなかった人

それだけを理由に**すぐ解雇するのは認められにくい。**

1. **配置転換**を考える　事務・教材づくりなど子どもと接しない仕事へ。または担当業務を限定する
2. 本人の**意向を丁寧に確認**し、必要なら再就職を支援する
3. 移せる仕事がなく**解雇以外に選択肢がない**場合は普通解雇も考えられるが、最終的には裁判所が判断する。**実施前に社労士・弁護士へ相談**

採用時に誓約書などで確認していた人

前科がないと誓約していたのに、うそをついていた・黙っていた場合は、**「重要な経歴の詐称」として懲戒の対象**になり得る。

→ **認定までに新しく採用する人**からも、今のうちに誓約書を取っておく。

※ 今いる先生に今から前科を聞く場合は任意。**断っても不利益に扱わない**ことを先に伝え、しつこく聞かない（Q&A 基礎8-7）。

5 「1対1にしない」の考え方

■ 確認が終わる前に働かせられるのは「いとま特例」のときだけ

急な欠員などで確認を待つ余裕がなく、すぐに入れないと運営に大きな支障が出る場合に限り、**働き始めてから3か月以内**（一部は6か月以内）の確認が認められる。

認められる例

- 予測できない急な欠員・急な増員
- 4月から働く人について2月に申請したのに、交付が間に合わない

認められない例

- 内定や配属の連絡を直前にしただけ
- 本人が戸籍の情報を出さず、申請が1週間前になった

■ 特例中に必要な措置（すべて）

1. **子どもと1対1にさせない**　一人になりやすいシフトを組まない、子どもと関わる仕事より研修を優先する
2. **研修を受けさせる**　特例の趣旨と、性暴力の防止について
3. **責任者が定期的に見回る・声をかける**
4. **事前に伝える**　本人に特例の対象であること・措置の内容・違反時は処分の対象になることを、採用の段階で伝える。必要に応じて保護者にも説明する

■ どこまでが「1対1」か

状況	判断	理由・注意
大教室で生徒が複数、**ほかの先生も同じ部屋にいる**	○	1対1ではない
その人1人と、**状況を説明できる年齢の生徒が複数**	○	1対1ではない。ただし責任者の見回りは必須
その人1人と、未就学児や障害のある子など**異変を周囲に説明できない子**が複数	×	人数が複数でも**「1対1」とみなされる**
個別ブースで1対1／授業後に生徒が1人残る／オンライン個別	×	避ける。質問対応・自習室・最後の送り出しに注意

どうしても1対1になるとき（例外）

子どもの求めで家庭や心身のことを相談する、教室に生徒が1人しかいない、事故・急病への対応など、やむを得ない場合だけ認められる。

- **事前に**責任者へ「時間・場所・相手の子・必要な理由」を説明して了解を得て、**終わったら完了報告**
- 中が見える部屋、防犯カメラのある部屋、またはオンラインで行う
- 1対1が続く、報告に違和感があるときは、子ども・保護者にも対応が適切だったか確かめる

※ この表は「確認前の人を働かせるとき」の基準。「その人の確認が必要か」の判断（2章）は別で、先生1人に生徒が複数でも、他の大人の目がなければ確認の対象になる。

6 確認後の記録の扱い／12月25日までの準備

■ 確認結果の記録は「持たない・残さない」が原則

いつ	やること
講師・スタッフが辞めたとき	辞めた日から**30日以内**に記録を捨てる・消す
内定を出したが採用しなかったとき	働き始める予定だった日から30日以内に捨てる・消す
辞めずに続けている人	確認から5年たった年度の末日から30日以内に捨てる。**その年度末までに確認し直す**

- システム上の記録は自動で消える。**紙・コピー・メモを手元に残した分は自分で捨てる**
- 捨てなかった場合は**50万円以下の罰金**。USBメモリなど、なくしやすい媒体に保存しない
- 記録を見られる人を決め、規程に書いておく

フリースクールの所在地

利用する子どもの安全が脅かされるおそれがある場合は、こども家庭庁に相談すると、公表する所在地の市区町村より下を伏せられることがある。

■ 12月25日までの準備リスト

- ☐ **認定を受けるか決める** 教える人が3人以上いるか（フリースクールはボランティアも数える）、オンラインだけ・訪問だけになっていないか
- ☐ **GビズIDを取る**
- ☐ **対象になる人の一覧を作る** 講師・スタッフ・ボランティア・事務・送迎を、3つの条件で分ける
- ☐ **募集要項・誓約書・内定通知書（受け入れの合意書）を作り直す**
- ☐ **就業規則を見直す** 「不適切な行為」の範囲（個別のSNS交換、密室での指導など）と懲戒の理由
- ☐ **相談窓口と、疑いが出たときの報告ルールを決める**（規程にまとめる）
- ☐ **今いる人の研修を済ませる** 申請の前に必要。動画＋演習を行い、受講記録を残す
- ☐ **来年の採用日程を組み直す** 新年度の講師は2月中、夏期講習の講師は6月中に内定
- ☐ **保護者・講師への説明を用意する** 認定を受けない場合も、理由と代わりの対策を説明できるように

申請画面の操作手順は、こまもろうナビの「こまもろうシステム利用案内」にある認定事業者向けマニュアルで確認できる（https://comamorou-kouhou.cfa.go.jp/business/system/）。

7 よくある質問

制度・申請

Q 認定は必ず受けないといけませんか？

A いいえ、任意です。受けない場合も、こども家庭庁の研修教材を使う、相談の体制を整えるなど、性暴力の防止に努めるよう求められています。（Q&A 基礎4-8・応用3-14）

Q こまもろうマークは、いつから使えますか？

A **認定を受けた後から**です（水色の認定事業者マーク）。12月25日より前や、申請中の段階では使えません。（Q&A 基礎4-11）

Q 費用はいくらかかりますか？

A 認定申請の**3万円だけ**です。犯罪歴の確認に手数料はかからず、認定の更新もありません。戸籍を取る費用は本人の負担です。（Q&A 基礎4-6・応用6-21）

Q どんな前科が対象ですか？ どこまでさかのぼりますか？

A 不同意わいせつなどの刑法の罪に加え、**痴漢・盗撮などの条例違反**も含まれます。拘禁刑は20年、執行猶予・罰金は10年を過ぎると「該当しない」と記載され、塾には過去の前科は分かりません。（Q&A 応用6-2・施行ガイドラインⅡ.3）

採用・確認

Q 内定を出す前に確認できますか？

A できません。本人が了承していても、働くことが決まっていない人は照会できません。だからこそ、**内定前は誓約書で前科がないことを確認**しておきます。（Q&A 基礎6-4・7-4）

Q 講師の戸籍の内容が塾に見えてしまいませんか？

A 見えません。戸籍の情報は本人から直接こども家庭庁へ出されます。塾がシステムで分かるのは、**本人が提出を済ませたかどうか**と、確認書の結果です。（Q&A 応用6-20・6-22）

Q 「十分な余裕をもって申請」とは、何日前ですか？

A **日本国籍なら1か月前、外国籍なら2か月前**です。この余裕をとって申請したのに間に合わなかった場合は、いとま特例で働き始められます。（Q&A 応用6-12）

Q ほかの塾で確認済みの講師を採用したら、確認は不要ですか？

A いいえ、**塾ごとに確認と研修が必要**です。ただし戸籍は、前回出したものを省略できます（氏名など内容に変更があった場合は出し直し）。（Q&A 応用5-7・6-18）

7 よくある質問

採用・確認（つづき）

Q 1年契約の講師と契約を更新するときは？

A 契約の更新をあらかじめ書面で取り決めていれば、辞めたことにならず**確認し直しは不要**です。予定外の再雇用でも、退職から30日以内で記録を捨てる前なら不要です。（Q&A 応用6-8・6-9）

Q 週1回だけ・講習だけの講師にも研修が必要ですか？

A 必要です。原則は「標準研修」ですが、不定期・短期間の人は**約17分の「要点研修」**でも構いません。どちらもこども家庭庁が公開しています。（Q&A 基礎5-9・応用5-7）

現場の運用

Q 生徒とLINEでやり取りしている講師がいます。

A 私的な連絡先を交換してやり取りするのは**「不適切な行為」の例**です。業務で必要なら保護者や他の職員も入れたグループにし、個別の相談が来たら上司へ報告し、私物の端末は使わないようにします。（Q&A 応用2-1）

Q 防犯カメラを付けるのに、保護者全員の同意書は要りますか？

A 要りません。関係者に丁寧に説明して理解を得る、通常の手順で足ります。（Q&A 応用5-10）

Q 迷ったときは、どこに相談すればよいですか？

A こども家庭庁の**問い合わせフォーム・コールセンター**です。連絡先は、こども家庭庁の「こども性暴力防止法」のページに載っています。（Q&A 基礎10-2）

■ 出典

- こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ＆A」令和8年4月（基礎編・応用編）
- こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」令和8年9月改訂
- こども家庭庁「こども性暴力防止法の解説資料」

2026年11月8日時点の情報です。個別の判断に迷う場合は、こども家庭庁の最新の資料・窓口で確認してください。